

עין משפט
גזר מצוה

ל א טושע"ע אי"ח ס' מקטן סעף ג:
לא ב ג מיי"פ יט מהל' שנת חלכה ב:

רב נסים גאון

ראשי" לר' חנניה בר עקיבא דאמר לא אסרו אלא בירדן וספינה ובמעשה שהיה. זה המעשה עיקרו (במעשה) (במסכת) חגיגה כ"י חומר בקדוש (דף כג.) וביבמות כ"ה (דף כז.) פ' (כתובות דף נז. וס') גבי אכל חכמים אומרים משהה אדם עם אשתו אפילו שמים ושלש שנים צלא כמזהב ונראה לר"י דכל היכא דפשיטא ליה דבעי למימר אפי' טובא לא פריך^א אכל כהא לינא לפרושי ד' וה' אפילו טובא דא"כ התרתה סגדל המסומר וכן צפרק צנוט כותים (נדה דף לז: וס') פריך [גבין] וכמה היא קישוייה ר' מאיר אומר אפילו מ' וי' יוס דליכא למימר אפילו טובא^ב דאין סגרא שיחשב דס קישוי מיום תחילת עיבורה ו'משמע ליה צכל הי דשיעורא צמרא דוקא ולהכי פריך דלימא שיעורא צמרא ולא לימא שיעורא קמא ולקמן צפרק מפניו ד' וה' קופות שרי ד' כו' משמע ליה ד"דטפי לא שרינן משום טורח צנת ומשני רב חסדא^ג ד' מאולר קטן חמש מאולר גדול ושמואל משני ד' וה' אפילו טובא כדאמרי אינשי דסבר אפילו טובא מזי לפנות וצלצד שלג יגמור את האולר פי' קרקעית האולר משום אשוויי גומות וכדאמנן התם ולא"ת דצפרק אע"פ (כתובות דף ס. וס') אמרינן תינוק יונק והולך אפילו ד' וה' שנים ולא פריך אף על גב דהוי דוקא מנפריך התם מחבילתו על כתפו ומשני אידי ואידי חד שיעורא וי"ל י"א הכחוש הא צצריא והא דלמרינן צפרק הורוע (חולין דף קכז:) כהן טבח צמים וג' צצמות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב צצמות אומר ר"י דנקט שמים לרבי דאית ליה צצצא על צצמתו (יבמות דף קד: סד:) דצתרי וימני הווא חזקה וג' לצצג"ט:

רבינו חננאל

ראסוקא בסגדל מסומר אחד שבת ואחד יו"ט אסור ירו"ט ושבת כי חרדיי ניניה. הא דר' חנינא בן עקיבא דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה, ובמעשה שהיה. מפורש ביבמות פרק האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, מעשה באחד שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת ויעבירו בירדן ובספינה. ונמצא כוית מת תחוב בקרקעיתו של ספינה, באותה שעה אמרו לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירו בירדן ובספינה. ונצריך לעיין התם כדי שיחברו לן השמועה היטב. קי"ל סגדל הפסומר, לחזק אסור לנוי מותר, כרב יהודה אמר שמואל, והא דייקי אשמעיתיה לאוקומה, דאמרין ובעה לנוי דשרי, ר' יוחנן אמר ב' מכאן וב' מכאן וא' בתרסיותו, ר' חנינא אמר ג' מיכן וב' מכאן וא' בתרסיותו. וכו' חנינא קי"ל, דר' יוחנן לגבי ד' חנינא תלמיד הוא. והא דאמר ליה איפה לרבה בר בר חנה אתה תלמודי דר' יוחנן, אתהן עבדיו דר' יוחנן, ולא משום דהלכה כר' יוחנן אלא משום דבארתיה דר' יוחנן ביותר מחמש נהגו בו איסור, ודברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להחזיר בפניהם. א"ור' אמי נמי קם ליה כר' חנינא דרשב עובדא. והא דקתני ר' מתיר עד י"ג, בבוטא הוא, וכגון שניטל עקיבו ולדריי הכל. ור' חייא מתיר בה הרבה, בסורא אמרו כ"ב, בפומבדיתא אמרו כ"ד, תפרי לסגדל מבפנים שרי משום דהוי ליה מנעל, ואסגדל גזרו רבנן, אמנעל לא גזרו. כמין כלבוס מותר. אמר רב ששת חיפרו כולו במסמרים כדי שלא יהא קרקע אוכל ממנו מותר. תניא בווותיה דרב ששת לא יצא אריסורי שרינא ביה טובא וכמה בפומבדיתא אמרין עשרין וארבע בסורא אמרין עשרין ותרתין אמר רב נחמן בר יצחק וסימונך עד דאתא מפומבדיתא לסורא חסר תרתין: ולא ביחיד בומן שאין ברגלו מכה: הא

(א) מדברי רבינו נראה שהיה גורם צעי מיעיה רב הוא מרב אמי וכו'.

ס:

אין בין יו"ט לשבת ב'. ואע"פ דצפ' משלין (צ"ה דף לו. וס') ולקמן צפ' כל הכלים (דף קכד. וס') מוקמינן לה כצ"ש דאי כצ"ה הא^א אמרי מתוך שהותרה הצערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך ב"מ"מ דמי טפי יו"ט לצנת הואיל ולא שריא שאר דברים אלא מטעם שהותרה לצורך אוכל נפש^ב:

השתא חמש שרינן ב'.^א צפרק קמא דסוכה (ד' ב: וס') גבי רבי יהודה מכסיר עד ארבעים וחמשים אמה לא פריך השתא חמשים כו' וכן צריש אע"פ (כתובות דף נז. וס') גבי אכל חכמים אומרים משהה אדם עם אשתו אפילו שמים ושלש שנים צלא כמזהב ונראה לר"י דכל היכא דפשיטא ליה דבעי למימר אפי' טובא לא פריך^א אכל כהא לינא לפרושי ד' וה' אפילו טובא דא"כ התרתה סגדל המסומר וכן צפרק צנוט כותים (נדה דף לז: וס') פריך [גבין] וכמה היא קישוייה ר' מאיר אומר אפילו מ' וי' יוס דליכא למימר אפילו טובא^ב דאין סגרא שיחשב דס קישוי מיום תחילת עיבורה ו'משמע ליה צכל הי דשיעורא צמרא דוקא ולהכי פריך דלימא שיעורא צמרא ולא לימא שיעורא קמא ולקמן צפרק מפניו ד' וה' קופות שרי ד' כו' משמע ליה ד"דטפי לא שרינן משום טורח צנת ומשני רב חסדא^ג ד' מאולר קטן חמש מאולר גדול ושמואל משני ד' וה' אפילו טובא כדאמרי אינשי דסבר אפילו טובא מזי לפנות וצלצד שלג יגמור את האולר פי' קרקעית האולר משום אשוויי גומות וכדאמנן התם ולא"ת דצפרק אע"פ (כתובות דף ס. וס') אמרינן תינוק יונק והולך אפילו ד' וה' שנים ולא פריך אף על גב דהוי דוקא מנפריך התם מחבילתו על כתפו ומשני אידי ואידי חד שיעורא וי"ל י"א הכחוש הא צצריא והא דלמרינן צפרק הורוע (חולין דף קכז:) כהן טבח צמים וג' צצמות פטור מן המתנות מכאן ואילך חייב צצמות אומר ר"י דנקט שמים לרבי דאית ליה צצצא על צצמתו (יבמות דף קד: סד:) דצתרי וימני הווא חזקה וג' לצצג"ט:

דענד

במה אשה פרק ששי שבת

משלחין כלים ציו"ט צין ספורין צין שאינן ספורין אצל לא סגדל המסומר. אלמא לאו צר מנעליה ציו"ט הוא דהא קמני התם כל שנאותין ציו ציו"ט משלחין אותו: איכא כינופיא. שאין עושין מלאכה ונקצלין לצמי כנסיות ולצמי מדרשות כי ההיא מעשה דהוה כינופיא:

(משלחין אכלים ביו"ט בין תפורין בין שאינן תפורין)^א יאבל לא סגדל המסומר ולא מנעל שאינו תפור^א (ביו"ט) בשבת מ"ט דאיכא כינופיא ביו"ט נמי איכא כינופיא תענית צבור איכא כינופיא ליתסר מעשה כי הוה בכינופיא דאיסורא הכא כינופיא דהתירא הוה ואפילו לר' חנינא בן עקיבא^ב דאמר לא אסרו אלא בירדן ובספינה ובמעשה שהיה הגי מילי ירדן דשאני משאר נהרות אבל יו"ט ושבת כי הדדי ניניהו ודתנן אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד א"ר יהודה אמר שמואל ילא שנו אלא לחזק אבל לנוי מותר וכמה לנוי ר' יוחנן אמר חמש בזה וחמש בזה ור' חנינא אמר שבע בזה ושבע בזה א"ל ר' יוחנן לרב שמן בר אבא אסברא לך לרידי שתים מכאן ושתים מכאן ואחת בתרסיותיו לר' חנינא ג' מכאן וג' מכאן ואחת בתרסיותיו מיתיבי סגדל הנוטה עושה לו שבע דברי רבי נתן ורבי מתיר ביו"ג בשלמא לרבי חנינא הוא דאמר כרבי נתן אלא רבי יוחנן דאמר כמאן הוא דאמר כר' נהוראי דתניא ר' נהוראי אומר ה' מותר ושבע אסור א"ל איפה לרבה בר בר חנה אתון תלמידוי רבי יוחנן עבידו כר' יוחנן אנן נעביד כרבי חנינא בעא מיניה רב הונא מרב אשי חמש מהו א"ל אפילו ז' מותר ט' מאי א"ל אפילו ח' אסור בעא מיניה ההוא רצענא מרבי אמי תפרו מבפנים מהו א"ל מותר ולא ידענא מ"ט אמר ר^א רב אשי ולא ידע מר מ"ט כיון דתפרו מבפנים הוי ליה מנעל בסגדל גזרו ביה רבנן במנעל לא גזרו ביה רבנן בעא מיניה ר' אבא בר זבדא מר' אבא בר אבינא עישאו כמין אכלבוס מהו א"ל מותר איתמר נמי אמר רבי יוסי בר' חנינא עישאו כמין כלבוס מותר א"ר ששת חיפהו כולו במסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו מותר תניא כוותיה דרב ששת^ב לא יצא האיש בסגדל המסומר ולא יטייל מבית לבית אפילו ממטה למטה אבל מטלטלין אותו כרעי המטה ור' אלעזר בר' שמעון אסור נשרו רוב ממסמרותיו ונשתייר בו ד' או ה' מותר ורבי מתיר עד שבע^ב חיפהו בעור מלמטה וקבע לו מסמרות מלמעלה מותר עישאו^ב כמין אכלבוס או כמין טס או גופה קשיא אמרת נשרו רוב מסמרותיו אע"ג דנשתיירו ביה טובא והדר תני ארבע או חמש אין טפי לא א"ר ששת לא קשיא כאן שנגממו כאן שנעקרו: ארבע או חמש מותר: השתא חמש שרי ארבע מיבעיא א"ר חסדא ארבע מסגדל קטן וחמש מסגדל גדול: ורבי מתיר עד שבע: והתניא רבי מתיר עד שלש עשרה נוטה שאני השתא דאתית להכי לרבי יוחנן נמי לא קשיא נוטה שאני אמר רב מתנה ואמרי לה אמר רב אחדבוי בר מתנה אמר רב מתנה אין הלכה כר' אלעזר בר' שמיטא ייחיד ורבים הלכה כרבים מהו דתימא מסתברא טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון בהא קמ"ל אמר רבי חייא אי לאו דקרו לי בבלאי שרי איסורי שרינא ביה טובא וכמה בפומבדיתא אמרין עשרין וארבע בסורא אמרין עשרין ותרתין אמר רב נחמן בר יצחק וסימונך עד דאתא מפומבדיתא לסורא חסר תרתין: ולא ביחיד בומן שאין ברגלו מכה: הא

משלחין כלים ציו"ט צין ספורין צין שאינן ספורין אצל לא סגדל המסומר. אלמא לאו צר מנעליה ציו"ט הוא דהא קמני התם כל שנאותין ציו ציו"ט משלחין אותו: איכא כינופיא. שאין עושין מלאכה ונקצלין לצמי כנסיות ולצמי מדרשות כי ההיא מעשה דהוה כינופיא: דאיסורא. צעשיית מלאכה: ואפילו לרבי חנינא בן עקיבא. צפרק חומר בקדש^ב גבי נושא מי חטאת ואפר חטאת צירדן ובספינה שנמצא כוית מן המט מחוץ בקרקעיתה של ספינה^ב ונטמאו וקאמרי רבנן דגזרו שלא יעציר אדם מי חטאת צספינה ולא על הגשר ולא ישעס על פני המים אחד ירדן ואחד שאר נהרות ופליג ר' חנינא ואמר לא אסרו אלא צירדן ובספינה ולא גשר ושאר נהרות דגזירה שגזרו מחמת מאורע אין להם לגזור אלא מעין המאורע: דשאני משאר נהרות. צרותב או צעומק: אלא לחזק. שמסמרותיו נעשו לחזק העקב שקורין שול"א עם הפנתא שקורין אינסייני"א אצל לנוי מותר דלא גזרו אלא מעין המאורע והנהו לחזק היו כסתם מסמרים דסגדל: שמים מאלן. לצד חילון אחד דאשאו לצד האצצעות ואחד לצד עקביו ושמים מאלן לצד פנימי לעבר צין הרגלים: סרסופיו. לרועותיו: סגדל הנוטה. שמתחן שלו אינו שזה שעצ מצד זה ודק מצד זה וכשדורס נוטה לצד הדק ולריץ להגביוו שהא שזה לצד כשנגדו: איפה. שם חכם וצנו של ר' רחבה דפומבדיתא הוה^א: פטרו מצפנים. שנתן מנעל של עור לפנים מן הסגדל. תפרו פורדרי"ן צלע"ז: מוסר. שמעתי מרבי יוחנן וטעמא לא ידענא: מוסר. לקבוע צו מסמרים צמצון: עשאו. למסמר כמין כלבוס צלע"ז טייפיליו"ן שני ראשין צדין וכפופין^א ונועץ שני ראשים צעץ כדאמר^א צסוטה (יט:) כלבוס של צדל מטילין לה לחוך פיה: מוסר. הואיל ונשתנה משאר מסמרים דלא גזרו אלא מעין המאורע: חיפהו. מלמטה: אצל מטלטלין אופו. דתורת כלי עליו: אופר. דילמא אחי לנועלו: נשרו רוב מסמרותיו כו'. לקמן מפרש לה: מוסר. הואיל ונשתנה מכמו שהיה דמעין המאורע גזרו: עשאו. לראש מסמר רחב כמין טס או שעשאו דא צלע"ז אע"ג דאיספאך טובא. וצלצד שיהיו מעוטו: שנגממו. מלמעלה ורשמו ניכר צתוך העץ אפילו טובא דהא מינכר שאינו כצרייתו: שנעקרו. לגמרי שאין ניכר שהיה צו יותר ד' או ה' [אין] טפי לא לוי"ה ולשון חזירו איפכא: נוטה שאני. שכולן צריכין לו להשוותו ואין אחד מהן לחזק: הספא דאסיס להכי. לחלק צין נוטה לשאין נוטה: לרבי יוחנן נמי. דקפרכת לעיל מינה ואמרת דלמר כמאן איכא נמי לתרוי לעולם כרבי נתן ונוטה שאני דהתם ממיר עד צבע אצל אין נוטה ה' ותו לא: מספכרא טעמא. דאסור לטלטל שמא יעעלנו: צצלאי שרי איסורי. דר' חייא מצצל הוה כדאמרין צצוכה^ב עלו ר' חייא וצניו ויסדוה: עד דאפא. רבי חייא הא

מסורת הש"ס

א) צ"ה יד: ב) רש"ל מ"י, ג) במשנה ליתא, ד) כתי' חטאת בן עקיבא, ט) [תוס'] פרה פ"ח ימות קטן: חגיגה כ. ג.) א) לקמן קכד. קל: מגילה ז: צ"ה כח. לו: [תוספי' דמגיל' פ"א, א) כזה,



ח) [תוספי' פ"ה ותוספי' יומא פ"ד, ט) [שם ע"ש, י) [צרכי' ט. וס"ז, ט) [חגיגה כג.], ט) [מסנהדרין ז: ח.], ט) [דף כג.], ט) [נוע"ע תוס'] עירובין ב. ד"ה עד ותוס' יומא כג. ד"ה שמים ותוס' סוכה ב: ד"ה עד ותוס' כתובות ז. ד"ה שמים ודף ס. ד"ה רבי יהושע ותוס' צ"מ ע"ט: ד"ה השתא ותוס' נדה לו: ד"ה ארבעים],



הגהות הב"ח

ג) (ב) אמר ליה רב אשי ואל: (א) שם מלמעלה מותר עשאו כמין טס כג"ל ותיבת כמין כלבוס או נמחק:



גליון הש"ס

רש"י ד"ה ואפי' ל"ה בן עקיבא וכו' ונפמא. עי' וחסים כג ע"א תוס' ד"ה מה חטאת:



לעזי רש"י

שול"א. סוליה. אינסייני"א. פנת (העור העליון של הנעל). פורדרי"ן [פורדריין]. מורדור. טייפיליו"ן. קרס דו-חורי.



מוסף רש"י

משלחין כלים. נגדים (ביצה יד:). אין בין יו"ט לשבת. להיות מותר למחילה ציו"ט מה שאסור בשבת. אצל לענין עושין יש הכנה, שזו צקילה וצנכת וזה צלא גידול (מגילה ז:).



מוסף תוספות

א. איכא אחריני דשרו ביו"ט. ריעיב"א. ב. רי"ל. ריעיב"א. ג. [ואכל] כמה שאין בו מתוך דובר השוה לכל נפש יום טוב ושבת שוים הם, ולענין זה אצל סגדל ראוי שיהיו שוים. ריעיב"א. [ועי' פנין]. ד. איכא למידק דוימנין דרייק תלמודא הכי וכו' ואיכא חוכתי דלא פרבינן הכי. ריעיב"א. ה. [ובדאמרי אינשי ואפילו טובא. תוס'] נדה ל: א. דאין קרשי מטהר לעולם. תוס' יומא כג. ד. המקשה. תוס' יומא כג. ו. דרדוקא הוה. תוס' יומא כג. דהוה דוקא. תוס' יומא כג. דלאו דוקא נקט אלא. תוס' נדה לו: י"א. דרדוקא קאמר. תוס' יומא כג.

^[1]